

CONTRATO DE SERVICIO — MENÚ DIGITAL

Cómo usar esta plantilla Contrato autónomo para la venta de un Menú Digital. Se firma solo y agota el proyecto; no requiere contrato marco. Si EL CLIENTE ya tiene contrato marco vigente con Devifly, usa en su lugar el Anexo A (SOW). Rellena los campos entre [CORCHETES] y elimina esta caja antes de enviarlo.

CARÁTULA DEL SERVICIO

Concepto	Detalle
Producto	Menú Digital
Plan contratado	[Esencial / Pro / Premium]
Establecimiento	[NOMBRE COMERCIAL]
Sucursales incluidas	[N]
Precio del plan	[\$[MONTO] M.N. + IVA
Plazo de entrega	[1 semana / 2 semanas / 3–4 semanas]
Dirección web	[[SUBDOMINIO].devifly.dev / dominio propio: [DOMINIO]]
Interlocutor de EL CLIENTE	[NOMBRE, CORREO, TELÉFONO]

Contrato de prestación de servicios que celebran, por una parte, **HECTOR ALEJANDRO CRUZ SOLIS**, persona física con actividad empresarial que opera comercialmente bajo la marca **Devifly (devifly.dev)**, a quien se le denominará "**EL PRESTADOR**"; y por la otra, **[NOMBRE COMPLETO O RAZÓN SOCIAL DEL CLIENTE]**, a quien se le denominará "**EL CLIENTE**"; y conjuntamente como "**LAS PARTES**", conforme a las siguientes declaraciones y cláusulas.

DECLARACIONES

I. Declara EL PRESTADOR:

- a) Ser persona física de nacionalidad mexicana, mayor de edad, con plena capacidad jurídica para obligarse.
- b) Estar inscrito en el RFC con la clave **CUSH011107NH8**, bajo el **Régimen Simplificado de Confianza (RESICO)**.
- c) Tener su domicilio fiscal en **Prolongación Morelos 189, Valle Dorado, C.P. 53690, Naucalpan de Juárez, Estado de México**.
- d) Contar con la experiencia, la infraestructura y los elementos propios suficientes para prestar los servicios objeto de este contrato.

II. Declara EL CLIENTE:

- a) Ser *[persona física con actividad empresarial / persona moral legalmente constituida conforme a las leyes mexicanas, según consta en la escritura pública número [NÚMERO] otorgada ante el Notario Público número [NÚMERO] de [CIUDAD]]*.
- b) Que su representante, **[NOMBRE]**, cuenta con facultades suficientes para obligarlo. *(Suprimir si es persona física.)*
- c) Estar inscrito en el RFC con la clave **[RFC DEL CLIENTE]** y tener su domicilio en **[DOMICILIO]**.
- d) Operar un establecimiento de alimentos y bebidas que cuenta con **licencia de funcionamiento y aviso de funcionamiento sanitario vigentes**, así como con los demás permisos que su giro exija.
- e) Que requiere un menú digital para consulta de sus comensales, y que **conoce y acepta el alcance del plan contratado** conforme al Anexo Único.

III. Declaran AMBAS PARTES:

Que se reconocen la personalidad con la que comparecen, que no existe vicio alguno del consentimiento, y que es su voluntad obligarse conforme a las siguientes:

CLÁUSULAS

PRIMERA — OBJETO

EL PRESTADOR se obliga a diseñar, desarrollar, publicar y entregar un **menú digital** consultable desde dispositivos móviles mediante enlace y código QR, con el alcance funcional del plan contratado, detallado en el **Anexo Único** que forma parte integral de este contrato.

El servicio se presta bajo la modalidad de **obra por encargo**, en términos del artículo 83 de la Ley Federal del Derecho de Autor.

SEGUNDA — NATURALEZA DEL PRODUCTO

LAS PARTES reconocen expresamente que el menú digital es una **herramienta de consulta y exhibición de la carta**, y que **no es un sistema de punto de venta, de comandas ni de pedidos en línea**.

El menú digital **no toma órdenes, no envía comandas a cocina, no procesa cobros ni administra mesas**. Cualquiera de esas funciones requiere cotización y contratación por separado, y en su caso el desarrollo de una integración específica.

TERCERA — ALCANCE Y LÍMITES CUANTITATIVOS

El alcance es **exclusivamente** el descrito en el Anexo Único. Los límites de platillos, categorías, fotografías y sucursales ahí señalados **son el alcance contratado**; excederlos genera una Orden de Cambio conforme a la Cláusula Novena.

La **carga inicial de la carta** corre por cuenta de EL PRESTADOR hasta el límite del plan, siempre que EL CLIENTE entregue la información en el formato señalado en la Cláusula Sexta.

CUARTA — PRECIO Y FORMA DE PAGO

EL CLIENTE pagará la cantidad de **\$[MONTO] M.N. ([MONTO CON LETRA] pesos 00/100 Moneda Nacional)**, más el Impuesto al Valor Agregado correspondiente, conforme al plan contratado:

Plan	Precio	Entrega estimada
Esencial	\$2,499 M.N.	1 semana
Pro	\$7,999 M.N.	2 semanas
Premium	\$14,999 M.N.	3 a 4 semanas

Forma de pago: 50% de anticipo a la firma y 50% contra publicación y entrega.

Plan	Precio	Anticipo a la firma	Saldo a la entrega
------	--------	---------------------	--------------------

Esencial	\$2,499 M.N.	\$1,250 M.N.	\$1,249 M.N.
Pro	\$7,999 M.N.	\$4,000 M.N.	\$3,999 M.N.
Premium	\$14,999 M.N.	\$7,500 M.N.	\$7,499 M.N.

Las cantidades anteriores no incluyen IVA.

Los pagos se realizan por transferencia electrónica SPEI dentro de los **5 (cinco) días naturales** siguientes a la solicitud de pago. EL PRESTADOR emitirá el CFDI correspondiente dentro de los 3 días hábiles siguientes a cada pago.

Demo de validación de 21 días. Cuando EL CLIENTE haya contratado previamente la demo por **\$999 M.N.**, esta cubre trabajo de producción real y **no es reembolsable** una vez publicada. Su importe se **acredita íntegramente** al anticipo del plan que contrate dentro de los **60 (sesenta) días naturales** siguientes a su publicación. Transcurridos los 21 días sin contratación, EL PRESTADOR retirará la demo de línea sin responsabilidad y EL CLIENTE no adquiere obligación adicional alguna.

QUINTA — PLAZO DE EJECUCIÓN

El plazo señalado en la carátula se computa en **días hábiles** y comienza a correr cuando concurren **ambas** condiciones: recepción del anticipo y entrega completa del material señalado en la Cláusula Sexta.

El plazo se **suspende automáticamente**, día por día, mientras EL PRESTADOR espere materiales, accesos, aprobaciones o retroalimentación a cargo de EL CLIENTE.

SEXTA — OBLIGACIONES DE EL CLIENTE

EL CLIENTE se obliga a:

- a)** Cubrir las contraprestaciones en los montos y fechas pactados.
- b)** Entregar, dentro de los **10 (diez) días hábiles** siguientes a la firma: logotipo en formato vectorial, fotografías de platillos en **.jpg** o **.png** de al menos 1500 px, y la **carta completa en hoja de cálculo** con nombre del platillo, descripción, precio, categoría y, cuando el plan lo incluya, alérgenos y tamaño de porción.
- c)** Designar a **una única persona** como interlocutor facultado para aprobar entregables y órdenes de cambio.
- d)** Emitir retroalimentación consolidada por escrito dentro de los **5 (cinco) días hábiles** siguientes a cada entrega.

- e) Garantizar que es titular o cuenta con licencia sobre las marcas, fotografías y textos que aporte.
- f) Mantener actualizados los precios y la disponibilidad de los platillos publicados.
- g) Resguardar bajo su exclusiva responsabilidad las credenciales del panel administrativo.

SÉPTIMA — INFORMACIÓN DE ALIMENTOS, ALÉRGENOS Y PRECIOS

Esta cláusula es esencial para la contratación.

7.1 EL CLIENTE es el único responsable de la exactitud, veracidad y actualización de la información publicada en el menú, incluyendo de manera enunciativa: denominación de los platillos, ingredientes, **alérgenos**, tamaños de porción, información nutrimental, leyendas sanitarias y **precios**.

7.2 EL PRESTADOR se limita a transcribir y publicar la información que EL CLIENTE le proporciona por escrito. **No la verifica, no la valida, no la audita ni la genera**, y no cuenta con conocimiento sobre la formulación real de los platillos.

7.3 EL CLIENTE es responsable del cumplimiento de la normativa aplicable a su giro, incluidas la **Ley Federal de Protección al Consumidor** —en particular la obligación de respetar los precios exhibidos—, la **Ley General de Salud** y las normas oficiales mexicanas en materia de alimentos y etiquetado que resulten aplicables.

7.4 EL CLIENTE indemnizará a EL PRESTADOR y lo sacará en paz y a salvo de cualquier reclamación, demanda, multa, sanción o procedimiento —incluidos honorarios razonables de abogados— que un tercero, un comensal o una autoridad formule y que derive de la información publicada en el menú, de reacciones alérgicas o afectaciones a la salud, o de discrepancias de precio.

7.5 EL PRESTADOR incluirá en el menú, de forma visible, la leyenda que EL CLIENTE indique respecto de alérgenos y variaciones de preparación. A falta de indicación, incluirá la siguiente: *"La información de ingredientes y alérgenos es proporcionada por el establecimiento. Si tienes alguna alergia o restricción alimentaria, confírmalo con el personal antes de ordenar."*

OCTAVA — CÓDIGOS QR Y MATERIAL FÍSICO

EL PRESTADOR entregará el o los códigos QR en **formato digital vectorial y de alta resolución**, listos para impresión.

La impresión, laminado, montaje, colocación y reposición del material físico —mesas, mostrador, mamparas, portamenús— corre por cuenta de EL CLIENTE y **no está incluida** en el precio.

Los códigos QR entregados apuntan a la dirección web contratada. Si EL CLIENTE cambia de dominio o deja de renovar el alojamiento, los códigos impresos dejarán de funcionar, sin responsabilidad para EL

PRESTADOR.

NOVENA — CAMBIOS DE ALCANCE

Todo requerimiento fuera del Anexo Único se documentará en una **Orden de Cambio** que precise la descripción, el costo adicional, el impacto en la fecha de entrega y la vigencia de la oferta.

EL PRESTADOR **no iniciará** trabajo adicional sin aprobación previa y por escrito, la cual podrá otorgarse por correo electrónico desde la cuenta del interlocutor designado. EL CLIENTE puede rechazar cualquier Orden de Cambio sin penalización; en tal caso el proyecto continúa con el alcance original.

Las Órdenes de Cambio se cotizan a **precio cerrado**, estimado sobre una tarifa de **\$800 M.N. por hora** más IVA, con un mínimo de **\$1,200 M.N.** por orden. La carga de platillos que exceda el límite del Anexo Único se factura a **\$25 M.N. por platillo**, con un mínimo de 10 platillos por solicitud.

DÉCIMA — ENTREGA, ACEPTACIÓN Y CAPACITACIÓN

Concluida la ejecución, EL PRESTADOR notificará por escrito la terminación y pondrá los entregables a disposición de EL CLIENTE.

EL CLIENTE contará con **7 (siete) días naturales** para revisar y manifestar por escrito las discrepancias respecto del alcance pactado. Transcurrido ese plazo sin observaciones, o si utiliza el menú en producción, los entregables se tendrán por **tácitamente aceptados**.

De existir discrepancias fundadas, EL PRESTADOR contará con **10 (diez) días hábiles** para subsanarlas sin costo.

Capacitación. En los planes Pro y Premium, EL PRESTADOR impartirá una sesión de capacitación remota de hasta **60 minutos** sobre el uso del panel administrativo y entregará una guía escrita. Las sesiones adicionales se cotizan por separado.

DÉCIMA PRIMERA — GARANTÍA

EL PRESTADOR otorga una garantía de **30 (treinta) días naturales** contados desde la publicación, durante la cual corregirá sin costo cualquier error, falla o comportamiento que no corresponda a lo especificado en el Anexo Único.

La garantía **no cubre**: alta, baja o modificación de platillos, precios o fotografías; funcionalidad nueva; fallas derivadas de modificaciones hechas por EL CLIENTE o por terceros; errores en la información proporcionada por EL CLIENTE; interrupciones o cambios de política de servicios de terceros; ni daños por uso indebido.

Soporte post-lanzamiento. Adicionalmente a la garantía, el plan **Pro** incluye **30 (treinta) días naturales** y el plan **Premium 90 (noventa) días naturales** de soporte post-lanzamiento, contados desde la publicación, para dudas de uso y ajustes menores. Se presta en horario laboral con respuesta dentro de las 24 horas hábiles siguientes. No comprende alta o modificación masiva de contenido, funcionalidad nueva ni desarrollo.

Concluidos la garantía y el soporte post-lanzamiento, el soporte se presta conforme al plan de mantenimiento que EL CLIENTE contrate.

DÉCIMA SEGUNDA — HOSTING, DOMINIO Y RENOVACIÓN

El plan contratado incluye **alojamiento durante el primer año** contado desde la publicación, así como certificado SSL.

El plan **Esencial** se publica en un subdominio `.devifly.dev`. Los planes **Pro y Premium** incluyen **dominio personalizado** con un tope de **\$800 M.N. anuales**, suficiente para cualquier dominio estándar `.com`, `.mx` o `.com.mx`. Si EL CLIENTE elige un dominio premium o de mercado secundario, la diferencia se le facturará **a precio de registrador, sin margen**, previa autorización escrita.

Si EL CLIENTE ya cuenta con dominio propio, EL PRESTADOR lo conectará y configurará DNS y SSL sin costo adicional. El precio del plan **no se reduce** por no utilizar el dominio incluido.

En todos los casos el dominio queda registrado **a nombre de EL CLIENTE**.

A partir del segundo año, la renovación cuesta **\$199 M.N. mensuales** o **\$1,999 M.N. anuales** más IVA, con notificación previa de al menos **30 (treinta) días naturales**.

Si EL CLIENTE no renueva, EL PRESTADOR le entregará sin costo el código, la configuración de despliegue, una exportación de la carta y una guía de migración, y conservará un respaldo por **60 (sesenta) días naturales**.

EL PRESTADOR no garantiza un nivel de disponibilidad específico salvo contratación de un plan de mantenimiento con Acuerdo de Nivel de Servicio expreso.

DÉCIMA TERCERA — PROPIEDAD INTELECTUAL

13.1 Cesión. Cubierta la totalidad del precio, EL PRESTADOR cede a EL CLIENTE, de forma exclusiva y definitiva, los **derechos patrimoniales** sobre el código desarrollado específicamente para el proyecto, el diseño de interfaz, los recursos gráficos a la medida, los textos elaborados y la configuración de despliegue.

13.2 Reserva. Permanecen en titularidad de EL PRESTADOR su metodología, así como los componentes, librerías y plantillas preexistentes de su autoría, sobre los cuales otorga a EL CLIENTE una **licencia perpetua, mundial, irrevocable y libre de regalías** para usarlos y modificarlos como parte del producto entregado. EL CLIENTE no podrá comercializarlos como producto independiente.

13.3 El software de terceros y las dependencias de código abierto conservan sus licencias originales.

13.4 Los derechos morales permanecen en EL PRESTADOR conforme al artículo 19 de la Ley Federal del Derecho de Autor.

13.5 La carta, las recetas, las marcas y las fotografías de EL CLIENTE **permanecen en su exclusiva propiedad.**

13.6 Portafolio. EL PRESTADOR podrá exhibir el proyecto en su portafolio y materiales comerciales, sin divulgar recetas, costos ni métricas internas. EL CLIENTE puede revocar esta autorización por escrito.

DÉCIMA CUARTA — DATOS PERSONALES

Cuando el menú recabe datos de comensales —por ejemplo, en formularios de reseña, promociones o suscripción—, **EL CLIENTE es el responsable y EL PRESTADOR el encargado** en términos de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares.

EL PRESTADOR se obliga a tratar los datos únicamente conforme a las instrucciones de EL CLIENTE, no usarlos para finalidad distinta, implementar medidas de seguridad razonables, guardar confidencialidad y suprimirlos o devolverlos al concluir la relación.

DÉCIMA QUINTA — CONFIDENCIALIDAD

LAS PARTES guardarán estricta confidencialidad sobre la información no pública a la que accedan con motivo de este contrato, incluidos costos, proveedores, márgenes y credenciales. La obligación subsiste **3 (tres) años** después de la terminación.

DÉCIMA SEXTA — TERMINACIÓN Y CANCELACIÓN

16.1 Cualquiera de LAS PARTES podrá terminar anticipadamente mediante aviso escrito, que surte efectos el día de su recepción.

16.2 Dentro de los **5 (cinco) días hábiles** siguientes, EL PRESTADOR emitirá un **corte de proyecto** con los hitos completados, el porcentaje de avance y el saldo a favor o a cargo.

16.3 La liquidación se calcula sobre el avance real:

Momento de la cancelación	Reembolso del anticipo
Antes de iniciar el discovery	100%
Durante el discovery, sin entregables	80%
Con diseño aprobado y desarrollo iniciado	Anticipo menos el avance certificado
Con el menú entregado y aceptado	No aplica

16.4 En todos los casos, liquidado el trabajo realizado, EL PRESTADOR entregará lo producido hasta esa fecha, incluida la exportación de la carta. **EL PRESTADOR no retendrá entregables como medio de presión.**

16.5 Pausa por inactividad. A los 15 días naturales sin respuesta, recordatorio formal; a los 30 días, pausa formal conservando el trabajo; a los 90 días, cierre administrativo y liquidación conforme al punto 16.3. La reactivación dentro de los primeros 90 días no tiene costo.

16.6 Mora. El retraso de **15 días naturales** en cualquier pago faculta a EL PRESTADOR a suspender el desarrollo, previa notificación. A los **30 días** podrá suspender el alojamiento, con aviso previo de 5 días hábiles.

DÉCIMA SÉPTIMA — RELACIÓN ENTRE LAS PARTES

Este contrato es de naturaleza **civil y mercantil**. **No existe relación laboral** entre LAS PARTES ni con el personal que cada una emplee. EL PRESTADOR cuenta con elementos propios suficientes en términos del artículo 13 de la Ley Federal del Trabajo.

DÉCIMA OCTAVA — LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDAD

La responsabilidad acumulada máxima de EL PRESTADOR, con independencia del fundamento de la reclamación, **no excederá del monto total efectivamente pagado** por EL CLIENTE conforme a este contrato.

EL PRESTADOR **no responde** por: afectaciones a la salud de comensales; discrepancias de precio o disponibilidad; pérdidas de venta; interrupciones de servicios de terceros; el contenido que EL CLIENTE publique; ni por daños indirectos o lucro cesante.

Toda reclamación deberá formularse por escrito dentro de los **12 (doce) meses** siguientes al hecho que la motiva.

Esta limitación no aplica en casos de dolo o negligencia grave, ni afecta los derechos irrenunciables de EL CLIENTE conforme a la Ley Federal de Protección al Consumidor cuando actúe con ese carácter.

DÉCIMA NOVENA — NOTIFICACIONES, FIRMA ELECTRÓNICA Y JURISDICCIÓN

Las notificaciones se practicarán por escrito a los domicilios señalados o a los correos devifly.dev@gmail.com y [CORREO DEL CLIENTE], que LAS PARTES reconocen como medio válido y suficiente.

LAS PARTES aceptan la **firma electrónica o autógrafa digitalizada**, con plena validez conforme a los artículos 89 a 114 del Código de Comercio.

Este contrato se rige por el Código Civil Federal, el Código de Comercio y la Ley Federal del Derecho de Autor. Previo a cualquier acción judicial, LAS PARTES agotarán **15 (quince) días naturales** de negociación directa; agotados sin acuerdo, se someten a los **tribunales competentes del Estado de México**, renunciando a cualquier otro fuero.

ANEXO ÚNICO — ALCANCE DEL PLAN CONTRATADO

Marcar el plan contratado. Lo no marcado está fuera de alcance.

Plan Esencial — \$2,499 M.N. · entrega 1 semana

- ☐ Diseño optimizado para el celular de los comensales
- ☐ Hasta 30 platillos
- ☐ Categorías con fotografías
- ☐ Precios actualizables
- ☐ Código QR personalizado
- ☐ Subdominio incluido (.devifly.dev)
- ☐ Despliegue y alojamiento por 1 año

Plan Pro — \$7,999 M.N. · entrega 2 semanas

Todo lo del plan Esencial, más:

- ☐ Hasta 100 platillos
- ☐ Subcategorías ilimitadas
- ☐ Sección de promociones con banner
- ☐ Buscador de productos
- ☐ Detalle con alérgenos y porciones

- ☐ Dominio personalizado (.com)
- ☐ Panel básico para editar platillos

Plan Premium — \$14,999 M.N. · entrega 3 a 4 semanas

Todo lo del plan Pro, más:

- ☐ Platillos ilimitados
- ☐ Secciones independientes por sucursal
- ☐ Panel para editar platillos, precios y fotografías
- ☐ Multi-idioma (español / inglés)
- ☐ Vista de platillos más consultados
- ☐ Exportación compatible con sistemas POS
- ☐ Soporte post-lanzamiento por 90 días
- ☐ Diseño a medida con branding

Límites cuantitativos del proyecto

La **capacidad** del menú es la del plan contratado —en Premium el sistema no limita el número de platillos—. Lo que estos números acotan es la **carga inicial a cargo de EL PRESTADOR**; a partir de la entrega, EL CLIENTE puede seguir dando de alta platillos desde su panel sin costo alguno.

Concepto	Esencial	Pro	Premium
Platillos en la carga inicial	30	100	250
Categorías y subcategorías	6	20	40
Fotografías a procesar	30	100	250
Sucursales	1	1	5
Códigos QR distintos	1	3	10
Usuarios del panel administrativo	—	2	6
Idiomas	1	1	2
Rondas de retroalimentación por entrega	1	1	2

Excedentes. Platillo adicional cargado por EL PRESTADOR: **\$25 M.N.** cada uno, mínimo 10 por solicitud. Sucursal adicional: **\$2,500 M.N.** Código QR adicional: **\$250 M.N.** Segundo idioma en planes

Esencial o Pro: \$2,500 M.N.

Criterios de aceptación

- ☐ El menú está publicado y accesible en la dirección acordada.
- ☐ El código QR abre el menú correctamente desde iOS y Android.
- ☐ Los platillos de la carga inicial se visualizan con nombre, precio, categoría y fotografía.
- ☐ El panel administrativo permite editar platillos y precios (*planes Pro y Premium*).
- ☐ El menú carga con conexión 4G en menos de 3 segundos.
- ☐ Puntuación de Lighthouse en Rendimiento ≥ 85 y en Accesibilidad ≥ 90 en móvil.

Fuera de alcance (explícito)

Producción fotográfica de platillos · Retoque profesional de imágenes · Redacción de descripciones desde cero · Diseño de identidad o logotipo · **Impresión y montaje del material físico con códigos QR** · Sistema de comandas, pedidos en línea o pagos · Integración con POS más allá de la exportación de datos (*plan Premium*) · Gestión de reseñas o presencia en agregadores · Campañas de publicidad pagada · Capacitación presencial.

Leído que fue el presente contrato por LAS PARTES, y enteradas de su contenido, alcance y fuerza legal, lo firman por duplicado en **Naucalpan de Juárez, Estado de México**, a los _____ días del mes de _____ de **20**_____.

EL PRESTADOR	EL CLIENTE
_____	_____
Hector Alejandro Cruz Solis	[NOMBRE DEL CLIENTE / REPRESENTANTE]
RFC: CUSH011107NH8	RFC: [RFC DEL CLIENTE]
Devifly · devifly.dev	[CARGO, si aplica]